



CITTÀ DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

CAP 88069 - Tel. 0961/914020 - Fax. 0961/914019

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

(art. 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

n° 181 del 21.06.2021

Premesso che gli agenti del Settore di Polizia Locale, Giuseppe Merenda e Eugenio Giuseppe Carello, hanno trasmesso il verbale di sopralluogo e di accertamento prot. n. 1816 del 10.06.2021 per opere edilizie, Ditta Lido di Squillace, effettuato in data 31.03.2021 presso lo stabilimento balneare "LIDO DI SQUILLACE sas" di Napoli Alba & C., posto sul lungomare Ulisse, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Napoli Alba nata a Catanzaro il 11/07/1972, C.F. NPL LBA 72L51 C352T, e residente a Squillace in via Laerte, n° 55;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il sopracitato verbale di accertamento prot. n° 1816/21, esperito dal personale di Polizia Municipale di questo Comune, in cui vengono descritti e rappresentati i lavori oggetto della presente ordinanza, eseguiti senza titolo abilitativo alcuno, sull'immobile che risulta - dalla visura storica catastale - identificato catastalmente al Fg. n° 33, P.lla n° 85, Sub. 14 e 15 ed intestato a:

- a) Napoli Alba, nata a Catanzaro il 11/07/1972, C.F. NPL LBA 72L51 C352T;
- b) Napoli Margherita, nata a Catanzaro il 15/11/1970, C.F. NPL MGH 70S55 C352J;

Costatato dal verbale che le opere abusive risultano in:

- *il manufatto consiste in un portico che misura m. 5,60 x 15,70 ed un'altezza di m. 3,00;*
- *il muretto che cinge il portico misura 1,10 m. di altezza e 15,70 di lunghezza, nella parte frontale, lateralmente m. 1,10 in altezza e m. 5,60 di lunghezza;*
- *sul muretto del portico vi sono installate delle vetrate di chiusura che rispetto alla concessione edilizia n. 23/86 risultano completamente abusive;*
- *per quanto riguarda "una particella accorpa anche a mezzo di un corpo di fabbrica abusivo e recinzione", i verbalizzanti, non hanno riscontato quanto denunciato;*

Costatato, inoltre, che risulta l'abusiva trasformazione di una finestra in un vano porta per il collegamento del ristorante con il portico;

Atteso che l'immobile di che trattasi ricade nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.) di questo Comune in zona omogenea "D2 - Servizi turistici, villaggi turistici, alberghi, ristoranti e simili", nonché lo stesso ricade in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs n° 42/2004, imposto con Decreto del Ministero dei Beni Ambientali e le Attività Culturali del 21/12/1999, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14/03/2000;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesse norme tecniche di attuazione e relativo regolamento edilizio;

Visti gli artt. 27, 31 e 33 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che le motivazioni appresso riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere la presente ordinanza:

- compete al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Tecnico, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, come previsto dal c. 1 del predetto art. 27;

Riscontrato che le opere in oggetto sono completamente ultimate e, pertanto, attualmente non si sono riscontrate opere in corso di esecuzione;

Dato atto che per i lavori di cui sopra non risulta presentata e/o rilasciata nessuna pratica edilizia;

Constatato che le opere sopradescritte costituiscono violazione alle norme urbanistico-edilizie si rende, pertanto, necessaria l'emissione del presente provvedimento di ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

Visto il decreto sindacale n° 52 del 24/03/2021 di assegnazione dell'incarico di posizione di settore;
Per quanto sopra riportato,

ORDINA

ai Signori, in qualità di proprietari:

1. Napoli Alba, nata a Catanzaro il 11/07/1972, C.F. NPL LBA 72L51 C352T;
2. Napoli Margherita, nata a Catanzaro il 15/11/1970, C.F. NPL MGH 70S55 C352J;

di provvedere a propria cura e spese, ed ognuno per la parte di propria competenza, entro il termine di **novanta (90) giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento a quanto segue, e precisamente di provvedere entro detto termine:

alla demolizione delle opere abusive sopradescritte ed alla conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La presente Ordinanza costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

AVVERTE

che, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi ed impregiudicabili quelli di carattere amministrativo connessi alla violazione edilizia, senza pregiudizio delle sanzioni penali;

che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, le opere abusive acquisite sono demolite con ordinanza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale a spese del responsabile dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

COMUNICA

che, l'Amministrazione competente è il Comune di Squillace (CZ) - Ufficio Tecnico, e che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Macaluso. La documentazione relativa al procedimento è depositata presso l'ufficio tecnico comunale ed è consultabile, previa richiesta di accesso agli atti amministrativi, negli orari di apertura al pubblico.

DISPONE

che, copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio, al Comando di Polizia Municipale di Squillace, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla competente Soprintendenza ai BBAAAS della Calabria, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, al Segretario Comunale ed al Sindaco per i consequenziali adempimenti, ognuno per la propria parte di competenza.

Il Comandante di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare tempestivamente, alla scadenza del termine suindicato, l'ottemperanza o meno a quanto sopra ordinato.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

PRESCRIZIONI

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale, il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati nonchè accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1°, dell'art. 193 del D.L.vo n° 152/2006, che dovrà essere consegnato allo scrivente Ufficio.

Squillace lì, 21.06.2021



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Antonio Macaluso)